

1523685-25.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266558/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 20560111 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2968/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2266558 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523685-25.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523685-25.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266558/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 20560111 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2968/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2266558 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR SANTOS ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

JULIO CESAR SANTOS ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 12h52min, na Rua Comendador Gil Pinheiro, 464, Chácara Califórnia, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, um módulo veicular, do veículo Fiat/Mobi, de placas RMZ8G23, pertencente à vítima Fábio Irineu da Silva, fato que somente não se

consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o indiciado, fazendo uso de uma chave de fenda, arrombou a fechadura da porta do motorista do veículo supracitado, que estava estacionado em via pública, e acionou a abertura do capô pela parte interna do automóvel. Ocorre que, quando abriu o capô para retirar o módulo veicular, a vítima, juntamente com a testemunha Natanael, que havia avistado toda a empreitada criminoso do interior de seu estabelecimento, abordou o autor, que se assustou e empreendeu fuga. Ato contínuo, Fábio e Natanael foram ao encalço de Julio Cesar, instante em que uma guarnição da polícia militar obteve êxito em capturar o indiciado. Em revista pessoal, foi localizado com ele a chave de fenda utilizada na prática do delito e um outro módulo veicular, sendo detido em flagrante.

Recebida a denúncia em 25 de outubro de 2021 (fl. 100/101), o acusado, não localizado, foi citado por edital (fl. 158), sendo determinada posteriormente a suspensão do processo nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fl. 165).

Na sequência, o réu compareceu ao feito através de sua procuradora nomeada e apresentou resposta à acusação às fls. 168/169, sendo retomado o curso do processo, prosseguindo-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 170/173).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa (fls. 255/256), por sua vez, requereu o reconhecimento da confissão do acusado, a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, tampouco nulidades a serem declaradas, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do auto de prisão em flagrante de fls. 04/05, do auto de exibição/apreensão de fl. 18 e dos laudos periciais de fls. 185/188 e 189/191.

A autoria delitiva foi comprovada a partir dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do acusado.

Em audiência, a vítima Fábio Irineu da Silva declarou que estava trabalhando e o carro estava estacionado do outro lado da via; que viu o acusado tentando furtar o carro e foi atrás dele; que veio uma viatura; que viu o acusado arrombar o carro; que saiu do estabelecimento e foram atrás do acusado; que o acusado correu na rua e veio uma viatura; que o acusado foi abordado; que o acusado estourou o miolo da porta, abriu o capô e estava colocando módulo no carro; que teve prejuízo em razão do dano no miolo da fechadura; que o acusado foi detido por policiais; que viu o acusado forçar a porta com chave de fenda, "estourou" o miolo e abriu o capô; que o Natanael estava com ele; que o acusado abriu o capô por dentro do carro para tentar colocar o módulo para sair com o veículo; que o acusado estava com módulo, chave de fenda e um celular.

A testemunha Natanael Silva Conceição relatou que estava trabalhando no lava rápido e viu o acusado tentando furtar o carro; que o acusado correu e pegaram ele; que trabalha para a vítima; que viram o acusado com um módulo e tinha uma chave de fenda; que o acusado arrombou a porta; que, quando viu, a porta já estava arrombada; que a polícia prendeu o acusado; que viu o acusado abrindo o capô do carro; que o acusado estava com o módulo, mas ele não conseguiu colocar, porque eles viram antes e o acusado saiu correndo.

A testemunha André Luiz dos Santos, policial militar, relatou que estava em patrulhamento com o cabo Mizael, quando foi irradiado pelo COPOM roubo no local; que, no local, viram uma pessoa correndo na via e duas pessoas atrás; que abordaram a pessoa que estava na frente e ela tinha um módulo e uma chave de fenda; que essa pessoa teria aberto um veículo na via pública em frente a um lava rápido; que o

proprietário do carro e um funcionário viram e correram atrás; que o acusado já tinha aberto o carro e disse que ia levar o veículo; que o acusado, na abordagem, disse que ia levar o veículo, mas, na delegacia, ficou em silêncio; que o Mizael esteve o tempo todo com ele.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que tinha saído da penitenciária; que sua família estava em necessidade; que não conseguiu furtar; que se arrepende; que ia cometer o crime, mas não deu certo; que só rompeu a porta e abriu; que com a chave de fenda forçou a porta; que, nesse momento, o funcionário gritou; que ele se assustou e correu; que foi pego pelo dono do carro e pelo funcionário; que depois chegou a polícia; que não abriu o capô do carro, pois não deu tempo; que, quando abriu a porta do veículo, gritaram e ele saiu correndo; que danificou o miolo da fechadura do carro.

Finda a instrução, nada há nos autos que desmereça os relatos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, posto que firmes, categóricos e harmônicos entre si, não havendo quaisquer provas ou mesmo indícios a infirmar suas declarações ou a denotar incriminação injusta, sobretudo por se tratar de hipótese de prisão em flagrante (fls. 04/05).

Narrou a vítima que viu o acusado forçar a porta do seu veículo com uma chave de fenda, danificando o miolo da fechadura e, em seguida, abriu o capô, por dentro do carro, para tentar colocar um módulo e, assim, sair com o veículo. Contudo, não conseguiu colocar o módulo, pois ele e a testemunha Natanael visualizaram a ação e foram atrás do acusado, que empreendeu fuga, mas foi abordado por policiais militares.

A testemunha Natanael relatou que viu o acusado abrindo o capô do carro e que este arrombou a porta do veículo. Disse, ainda, que o acusado estava com um módulo, que não conseguiu colocar no veículo, e com uma chave de fenda.

A testemunha policial confirmou que o acusado estava com um módulo e uma chave de fenda e relatou que o acusado, ao ser abordado, confessou a prática delitiva.

À prova oral, soma-se a confissão do acusado em seu interrogatório em juízo, ocasião na qual afirmou que tentou subtrair o veículo, forçando a porta com uma chave de fenda.

Relativamente à qualificadora do rompimento de obstáculo, além dos depoimentos da vítima e testemunhas e da confissão do acusado, deve-se considerar o auto de exibição e apreensão de fl. 18, que comprova a apreensão de uma chave de fenda e de um módulo veicular, bem como os laudos periciais de fls. 185/188 e 189/191, segundo os quais tais objetos podem ser utilizados na prática de furto de veículo.

Por fim, conforme imputado na denúncia e demonstrado pelas provas dos autos, o furto em apreço restou apenas tentado, uma vez que, por circunstância alheia à vontade do acusado, qual seja, a intervenção do dono do veículo e de um funcionário seu, não foi possível a consumação da subtração. Por essa razão, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria.

Quanto à fração de diminuição, considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, isto é, que o acusado logrou abrir a porta e o capô do veículo, porém não conseguiu colocar o módulo de ignição, para ligá-lo, fixo-a na fração de metade. Assim, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, impõe-se a condenação.

Passo à dosimetria da pena, com observância do método trifásico, consoante o artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado possui maus antecedentes (certidão de fls. 223/226), pois possui contra si uma sentença penal condenatória definitiva que não caracteriza reincidência em função do transcurso do prazo do artigo 64, I, do Código Penal, além de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado que caracteriza reincidência, sendo suficiente uma para a incidência da respectiva agravante na segunda fase dosimetria, razão pela qual considero as demais nesta fase a título de maus antecedentes e, assim, aumento a pena-base em um sexto; a culpabilidade não excedeu a normal para o delito; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a

personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, como apontado, verifico a incidência da agravante da reincidência (certidão de fls. 223/226) e da atenuante da confissão, motivo pela qual procedo à compensação entre ambas, e, assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena, porém, como já fundamentado, aplica-se a minorante relativa à tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, fixada na fração de metade, restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa à razão unitária mínima, tendo em vista a condição econômica do réu, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, ambos do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime fechado, por ser o acusado reincidente específico no crime de furto e possuir maus antecedentes, não se aplicando ao caso a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Incabíveis a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, respectivamente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar JULIO CESAR SANTOS ALVES DA SILVA à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 155, §4º, I c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que ausente motivo para a decretação da sua prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, se o caso.

Com o trânsito em julgado da condenação, determino: a) o lançamento do nome do réu no rol dos culpados; b) a comunicação ao TRE competente, para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; c) a expedição dos atos necessários para a execução definitiva da pena; e d) a intimação do réu para pagamento da pena de multa.

P.R.I.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA